

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4498/2542

นาง ไฉวหงษ์ ปฐมภควันต์ กับพวก โจทก์
บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 225

แม้ตรวจพบว่ามีอาการอักเสบของตับ แต่ตามรายงานการตรวจของแพทย์ได้
แนะนำให้รับการวินิจฉัยต่อไป แสดงว่ายังไม่แน่ชัดว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคตับอักเสบ
หรือไม่จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ตายทราบว่าตนป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ดังนั้น การที่ผู้ตายมิได้
แจ้งผลการตรวจโรคดังกล่าวในแบบสอบถามของจำเลย จึงมิใช่กรณีผู้ตายรู้อยู่แล้ว
ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจจำเลยให้เรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น
หรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865
วรรคแรก สัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะจำเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง โจทก์ทั้งสี่ฟ้อง
ว่า ผู้ตายประสบอุบัติเหตุหกล้มศีรษะกระแทกพื้นและเสียชีวิตจำเลยให้การเพียงว่า
ผู้ตายปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนทราบมาก่อนว่าเป็นโรคตับ สัญญาประกันชีวิตตกเป็น
โมฆียะ โดยไม่ได้ให้การปฏิเสธหรือโต้แย้งเรื่องผู้ตายประสบอุบัติเหตุแต่อย่างใด จึง
เป็นข้อที่มีได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบ
แล้ว

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันชีวิตของนายซัชชัย ปฐมภควันต์ จำเลยได้ตกลงรับประกันชีวิตของนายซัชชัยในวงเงิน 300,000 บาท และวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุอีก 300,000 บาท ซึ่งหากผู้เอาประกันถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินจำนวน 600,000 บาท ต่อมานายซัชชัยประสบอุบัติเหตุสะดุดขอบพรมปูพื้นหกล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงและได้เสียชีวิต จำเลยปฏิเสธไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิตให้โจทก์ทั้งสี่ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ก่อนทำสัญญาประกันชีวิตผู้ตายปกปิดไม่แจ้งความจริงว่าเป็นโรคตับและความดันโลหิตสูงซึ่งถือเป็นสาระสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกรรมธรรม์ประกันชีวิตให้จำเลยทราบในวันทำสัญญา สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะตามกฎหมายและจำเลยได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาภายในกำหนดแล้ว จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ทั้งสี่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตตามฟ้องหรือไม่ จำเลยนำสืบว่า ก่อนเอาประกันชีวิตผู้ตายเคยไปตรวจวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลนนทเวช ผลการตรวจปรากฏว่ามีน้ำตาลสูง กรดยูริกสูง คอเลสเตอรอลสูง และมีอาการตับอักเสบ แต่ผู้ตายกลับ

ไม่แจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวในแบบสอบถามเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญสัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะ โดยมีนายรุตกร รุทรวณิช แพทย์ประจำโรงพยาบาลนนทเวชผู้ตรวจร่างกายผู้ตายมาเบิกความเป็นพยานว่า ผู้ตายเข้ารับการตรวจโรคที่โรงพยาบาล โดยตรวจวัดความดัน ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด และตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ ผลการตรวจปรากฏว่าน้ำตาลสูงเล็กน้อย ไขมันสูงเล็กน้อย กรดยูริกสูง และคอเลสเตอรอลสูงพอสมควร และในวันรุ่งขึ้นผู้ตายได้รับการตรวจโดยวิธีอัลตราซาวด์ผลปรากฏว่าตับโตเล็กน้อยและมีเงาเหมือนไขมันแทรกตัวอยู่ในตับ แพทย์ผู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์แนะนำว่า ควรที่จะทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อทราบรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรากฏตามรายงานการตรวจร่างกายเอกสารหมายเลข ล.6 และคำแปลเอกสารหมายเลข ล.23 ศาลฎีกาตรวจดูเอกสาร 2 ฉบับ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าโรงพยาบาลนนทเวชได้ตรวจเลือดของผู้ตายเพื่อหาน้ำตาล เบาหวาน คอเลสเตอรอล กรดยูริก และตับอักเสบพบว่าเบาหวาน (ไต) อยู่ในระดับปกติ นอกนั้นเกินระดับปกติเพียงเล็กน้อยในเอกสารดังกล่าวไม่มีระบุว่าผู้ตายเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคอื่นแต่อย่างใด และจากตรวจด้วยวิธีดังกล่าวก็ได้อธิบายว่า ตับอ่อนและไตสองข้างรวมทั้งม้ามปกติ และจากการเอกซเรย์หน้าอก แพทย์ก็วินิจฉัยไว้ว่าโรคร้ายแรงเกี่ยวกับคาร์ดิโอปอดไม่ปรากฏอีกทั้งนายแพทย์รุตกรพยานจำเลยได้เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า พยานเป็นผู้ตรวจสุขภาพของผู้ตายแต่เมื่อตรวจแล้วก็ไม่ได้จ่ายยาให้ผู้ตาย และผู้ตายก็ไม่ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนนทเวชสำหรับคอเลสเตอรอลที่สูงกว่าปกติเล็กน้อยนั้น ยังไม่จำเป็นต้องจ่ายยาให้แก่ผู้ตายเนื่องจากยังสามารถให้ผู้ตายออกกำลังกายควบคุมอาหารลดคอเลสเตอรอลได้และผลการตรวจรายงานตามเอกสารหมายเลข ล.6 และ ล.23 ผู้ตายมีความดันโลหิตปกติ จากคำเบิกความของแพทย์ผู้ตรวจร่างกายผู้ตายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแพทย์ไม่ได้ระบุว่าผู้ตายเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคอื่น ๆ ผู้ตายจึงไม่ได้รับการจ่ายยาเพื่อรักษาโรคแต่อย่างใด แม้ว่าจากการตรวจด้วยเอกซเรย์ อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน

พบว่ามีการอักเสบของตับตามเอกสารหมายเลข 23 แต่ตามรายงานผลการตรวจดังกล่าวแพทย์ได้แนะนำให้รับการวินิจฉัยต่อไปแสดงว่ายังไม่แน่ชัดว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคตับอักเสบหรือไม่ จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ตายทราบว่าตนป่วยเป็นโรคตับอักเสบ ดังนั้น การที่ผู้ตายไม่ได้แจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรคดังกล่าวในแบบสอบถามของจำเลย จึงมิใช่กรณีที่ผู้ตายรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจจำเลยให้เรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น หรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก สัญญาประกันชีวิตตามฟ้องจึงสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆียะจำเลยไม่มีสิทธิบอกล้าง ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยประการต่อไป จำเลยต้องชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยให้โจทก์เพียงใด โดยจำเลยฎีกาว่า ตามหนังสือรับรองการตายของผู้ตาย เอกสารหมายเลข 5 ระบุสาเหตุการตายว่าหัวใจวาย ไม่มีข้อความระบุไว้เลยว่า สมองร้าย หรือได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้เลือดคั่งในสมอง ซึ่งให้เห็นว่า ผู้ตายมิได้ถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุและโจทก์มิได้นำแพทย์ผู้รักษาผู้ตายก่อนตายมาเบิกความยืนยันว่าผู้ตายเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้ตายจึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันเนื่องจากอุบัติเหตุอีก 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ตายปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆะจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้โจทก์ทั้งสี่ ปรากฏว่าจำเลยให้การสู้คดีแต่เพียงว่าผู้ตายปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนทราบมาก่อนว่าเป็นโรคตับมีคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดสูงซึ่งมีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เป็นเหตุให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธหรือโต้แย้งเรื่องผู้ตายประสบอุบัติเหตุแต่อย่างใดจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ชนะ ภาสกานนท์-ระพินทร บรรจงศิลป์-ธำรงค์ดี ขมะวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>